

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1652/2538

นาง สมใจ ขำหรั่ง
นาง ลักษณะ มานะธำรง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ทนายจำเลยอ้างว่าไม่ทราบหมายแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1ที่
เจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายณสำนักงานของทนายจำเลยเพราะย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อน
แล้วหากเป็นความจริงก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยทราบวันนัดซึ่งศาลชั้นต้นสมควรจะต้อง
ไต่สวนให้ได้ความก่อนการที่ศาลชั้นต้นไม่ไต่สวนโดยถือว่าการอ่านคำพิพากษาดัง
กล่าวชอบแล้วจึงไม่ชอบ

คดี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก
ของ นาย พันและนางเจย ภู่มงคล และ ใน ฐานะ ส่วนตัว โอน ที่ดิน ตาม สัญญา
การ ซื้อ ขาย ที่ดิน ที่ โจทก์ ทำ ไว้ กับ เจ้ามรดก ศาลชั้นต้นพิจารณา แล้ว พิพากษา
ให้ จำเลย โอน ที่ดิน โดย ให้ โจทก์ ถือ กรรมสิทธิ์ร่วมใน ที่ดิน แปลง ดังกล่าว
เนื้อที่ 100 ตารางวา หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตามให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล
แทน การแสดง เจตนา คำขอ อื่น ให้ยกค่าฤชาธรรมเนียม ให้ เป็น พับ จำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ยื่น คำร้อง ว่า จำเลย ไม่ทราบ วันนัด ฟัง คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เนื่องจาก ทนายจำเลย ได้ ย้าย สำนักงาน ไป อยู่ ที่อื่น ขอให้ งด การบังคับคดี ของ โจทก์ ไว้ ชั่วคราว และ เพิกถอน กระบวนพิจารณา เกี่ยวกับการอ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และ กำหนด วันนัด ฟัง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ใหม่

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ศาล อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 โดยชอบ แล้ว ไม่มี เหตุ ที่ จะ กำหนด ตาม คำขอ ได้ ให้ยก คำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า ที่ ศาลไม่ อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ให้ จำเลย ฟัง ใหม่ ชอบ ด้วย กฎหมายหรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ก่อน อ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เจ้าพนักงานศาล ได้ ส่งหมาย แจ้ง วันนัด ฟัง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ให้ ทนายจำเลย ทราบ โดยการ ปิด หมาย ณ สำนักงาน ของ ทนายจำเลย ทนายจำเลย อ้างว่าไม่ทราบ เพราะ ย้าย สำนักงาน ไป อยู่ ที่อื่น ก่อน มี การ ปิด หมายหาก เป็น ความจริง ก็ ถือ ไม่ได้ว่า จำเลย ทราบ วันนัด ฟัง คำพิพากษาคำสั่งศาล ชั้นต้น ที่ ให้ ถือว่า จำเลย ทราบ คำพิพากษา แล้ว จึง ไม่ชอบหาก ข้อเท็จจริง ได้ความ ตาม คำร้องขอ งจำเลย ดังกล่าว กรณี ย่อม ถือไม่ได้ ว่าการ ส่งหมาย นัดฟัง คำพิพากษา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ให้ จำเลยเป็น ไป โดยชอบ ศาลชั้นต้น สมควร ที่ จะ ต้อง ทำการ ได้สวน ให้ ได้ความ ว่าเจ้าพนักงาน ศาล ส่งหมาย นัดฟัง คำพิพากษา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1

ให้จำเลย โดยชอบ แล้ว หรือไม่ คำสั่ง และ คำพิพากษา ของ ศาลล่าง ทั้ง สองไม่
ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา จำเลย ฟังขึ้น "

พิพากษายก คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น และ คำพิพากษา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค
1ให้ ศาลชั้นต้น ทำการ ไป่ไต่สวน คำร้องขอ งจำเลย แล้ว มี คำสั่ง ใหม่ ตาม รูปคดี

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>